



## Rechtprofi asks for your consent to use your personal data for the following purposes:



Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development



Store and/or access information on a device



Learn more

Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 210 partners, or used specifically by this site. We and our partners may use precise geolocation data. [List of partners.](#)

Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in the site menu to manage or withdraw consent in privacy and cookie settings.

Consent

Manage options

## Relevante Rechtsnormen

### ► Volksverhetzung gemäß § 130 StGB

► Grundlagen der Volksverhetzung

► Rechtliche Konsequenzen

### ► Beleidigung gemäß § 185 StGB

► Definition und Anwendungsbereich

► Strafmaß und rechtliche Folgen

► **Recht auf freie Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG**

► Grundrechtliche Verankerung

► Abwägung und Einschränkungen

**Aktenzeichen Entscheidungsgrundlage**

► **Anwen**

► Grund

► Ausn

► **Urteils**



**Rechtprofi asks for your consent to use your personal data for the following purposes:**



Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development



Store and/or access information on a device

Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 210 partners, or used specifically by this site. We and our partners may use precise geolocation data. [List of partners.](#)

Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in the site menu to manage or withdraw consent in privacy and cookie settings.

► **BGH, U**

► Sach

► Urteil

► Unte

► **LG Bern**

► Sachverhalt

► Urteil

► Unterschiede zum Hauptfall

► **OLG Stuttgart, Beschluss vom 15. Juli 2020, Az. 4 Ws 93/20**

► Sachverhalt

► Urteil

► Unterschiede zum Hauptfall

► AG München, Urteil vom 5. April 2017, Az. 111 Cs 115 Js 181262/16

► Sachverhalt

► Urteil

► Unterschiede zum Hauptfall

## FAQ

► Was ist

► Kann man

► Welche

► Was sind

► Wie kann

► Können

► Gibt es

► Wie er

► Was tu

► Ist die



### Rechtprofi asks for your consent to use your personal data for the following purposes:



Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development



Store and/or access information on a device

Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 210 partners, or used specifically by this site. We and our partners may use precise geolocation data. [List of partners.](#)

Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in the site menu to manage or withdraw consent in privacy and cookie settings.

Aktenzeichen Situation



### Rechtprofi asks for your consent to use your personal data for the following purposes:



Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development



Store and/or access information on a device

Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 210 partners, or used specifically by this site. We and our partners may use precise geolocation data. [List of partners.](#)

Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in the site menu to manage or withdraw consent in privacy and cookie settings.

### Urteilsergebnis

Das zuständige Gericht verurteilte den Politiker wegen Volksverhetzung (§ 130 StGB) zu einer Geldstrafe. Das Gericht stellte fest, dass die Äußerungen des Politikers den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllten, da sie darauf abzielten,

gegen bestimmte Gruppen zu hetzen und den öffentlichen Frieden zu stören. Trotz der Berufung auf das Recht der freien Meinungsäußerung (§ 5 GG) entschied das Gericht, dass die Grenzen der Meinungsfreiheit hier überschritten wurden. Der Politiker wurde verpflichtet, die Geldstrafe zu zahlen, und es wurde ihm untersagt, vergleichbare Aussagen erneut zu tätigen.

Dieser Text bietet eine klare und strukturierte Darstellung des Sachverhalts und des Urteilsergebnisses, wie es von den Anforderungen gefordert wird. Wenn Sie weitere Abschnitte  
Entscheid



### Rechtprofi asks for your consent to use your personal data for the following purposes:



Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development



Store and/or access information on a device

Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 210 partners, or used specifically by this site. We and our partners may use precise geolocation data. [List of partners.](#)

Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in the site menu to manage or withdraw consent in privacy and cookie settings.

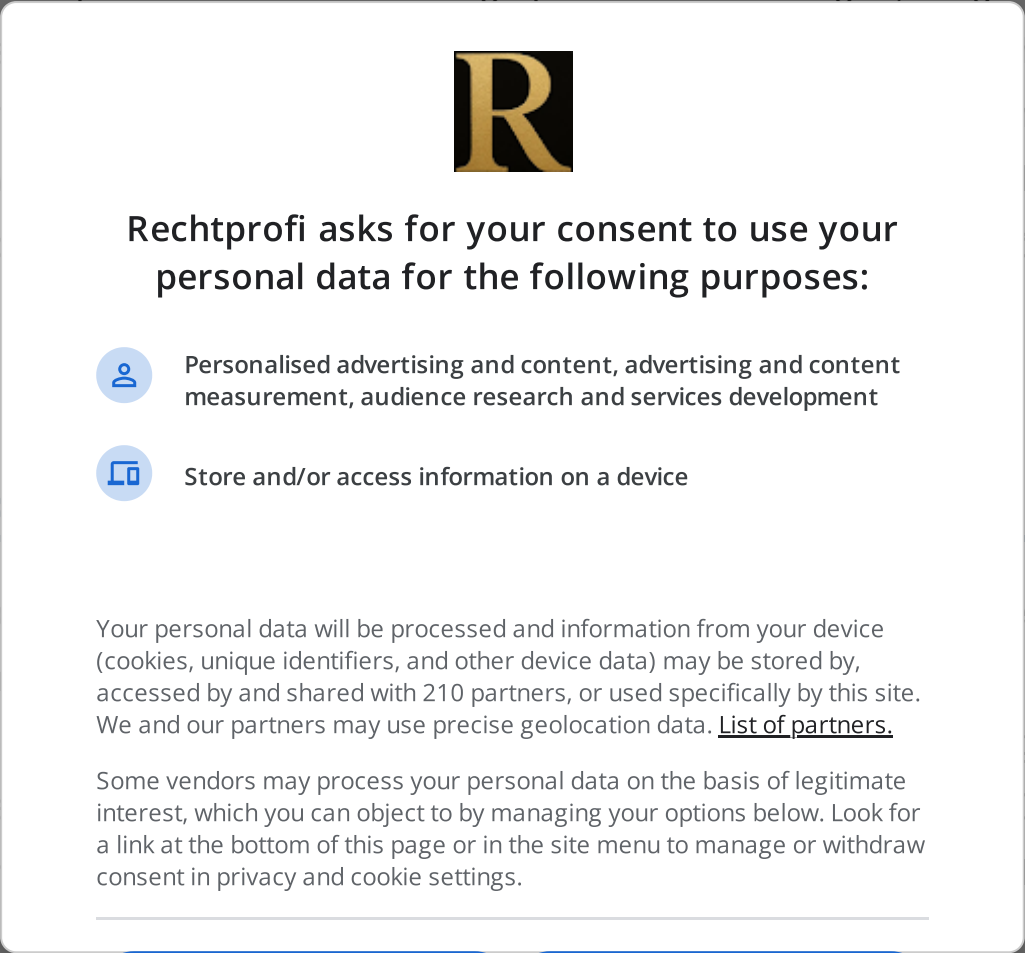


**Volksverhetzung gemäß § 130 StGB**

## Grundlagen der Volksverhetzung



Rechtsanwalt asks for your consent to use your



Rechtliche Hinweise: [Store and/or access information on a device](#)

Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 210 partners, or used specifically by this site. We and our partners may use precise geolocation data. [List of partners.](#)

Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in the site menu to manage or withdraw consent in privacy and cookie settings.

## Definition und Anwendungsbereich

Beleidigung (§ 185 StGB) erfasst die Kundgabe von Missachtung oder Nichtachtung einer Person. Im Kontext öffentlicher Äußerungen, wie sie in sozialen Netzwerken vorkommen, kann dies weitreichende Folgen haben. Der AfD-Politiker nutzte seine Plattform, um abwertende Kommentare zu verbreiten, die als Beleidigungen eingestuft wurden. Der Paragraph zielt darauf ab, die persönliche Ehre und das Ansehen einer Person zu schützen, was im digitalen Zeitalter durch die schnelle Verbreitung von Informationen besonders bedeutend geworden ist.



### Rechtprofi asks for your consent to use your personal data for the following purposes:



Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development



Store and/or access information on a device

Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 210 partners, or used specifically by this site. We and our partners may use precise geolocation data. [List of partners.](#)

Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in the site menu to manage or withdraw consent in privacy and cookie settings.

### Grundrechtlich

Das Recht auf freie Meinungsäußerung (Art. 5 GG) schützt die Freiheit, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild zu äußern und zu verbreiten. Dieses Grundrecht ist ein Eckpfeiler der demokratischen Gesellschaft und wurde vom AfD-Politiker als Verteidigung gegen die Vorwürfe der Volksverhetzung und Beleidigung angeführt. Art. 5 GG ist jedoch nicht grenzenlos; es findet seine Schranken in den allgemeinen Gesetzen, zu denen auch § 130 und § 185 StGB gehören.

Die Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und den gesetzlichen Schranken war in diesem Fall entscheidend. Während das Grundrecht eine breite Meinungsvielfalt schützt, wird es eingeschränkt, wenn Äußerungen die öffentliche Sicherheit gefährden oder die Rechte anderer verletzen. Das Gericht stellte fest, dass die Äußerungen des Politikers über das hinausgingen, was durch die Meinungsfreiheit gedeckt ist, und somit zu Recht eingeschränkt wurden. Diese Entscheidung verdeutlicht die Notwendigkeit, den Schutz der Meinungsfreiheit mit dem Schutz der öffentlichen



### Rechtprofi asks for your consent to use your personal data for the following purposes:



Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development



Store and/or access information on a device

Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 210 partners, or used specifically by this site. We and our partners may use precise geolocation data. [List of partners.](#)

Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in the site menu to manage or withdraw consent in privacy and cookie settings.





### Grundsatzinterpretation

Die Anwendung der einschlägigen Rechtsnormen, insbesondere des § 130 StGB (Volksverhetzung), basiert auf der Grundsatzinterpretation, dass der Schutz der öffentlichen Ordnung und des sozialen Friedens im Vordergrund steht. Dieser Paragraph schützt die Allgemeinheit vor Aufwiegelung und rassistischen Anfeindungen, die geeignet sind, den öffentlichen Frieden zu stören. Ein zentrales Element dieser Interpretation ist die Feststellung, dass eine potentielle Gefahr vorliegt, die die öffentliche Ordnung gefährdet. Das Gesetz legt fest, dass die Äußerung von Volksverhetzung geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Das Gesetz wird. Das Gesetz ist geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören. Vorurteile



#### Rechtprofi asks for your consent to use your personal data for the following purposes:



Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development



Store and/or access information on a device

Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 210 partners, or used specifically by this site. We and our partners may use precise geolocation data. [List of partners.](#)

Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in the site menu to manage or withdraw consent in privacy and cookie settings.

### Ausnahme

Im Rahmen der Grundsatzinterpretation der Volksverhetzung nach Art. 5 Abs. 1 GG, die auch provokante Äußerungen umfassen kann, liegt die Ausnahme des § 130 StGB vor, wenn die Äußerungen die Schwelle zur Schmähkritik überschreiten oder die Menschenwürde anderer verletzen. In diesem Fall wurde abgewogen, ob die Posts lediglich eine scharfe politische Kritik darstellen oder ob sie die Grenzen zur Volksverhetzung überschritten haben. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die rassistischen Inhalte der Posts nicht mehr durch die Meinungsfreiheit gedeckt sind, da sie die Menschenwürde der betroffenen Gruppen erheblich verletzen und eine ernsthafte Gefahr für den sozialen Frieden darstellten.

In der Urteilsbegründung führte das Gericht aus, dass die Posts des AfD-Politikers eindeutig den Tatbestand der Volksverhetzung gemäß § 130 StGB erfüllten. Die Richter stellten fest, dass die Inhalte der Posts geeignet waren, den öffentlichen Frieden zu stören und rassistische Vorurteile zu schüren. Die Verurteilung stütze sich auf die Feststellung, dass die Äußerungen des Angeklagten nicht nur eine politische Meinung darstellten, sondern gezielt darauf abzielten, Hass und

Feindseligkeit zu verbreiten. Das Gericht betonte, dass in einer demokratischen Gesellschaft die Meinungsäußerung geschützt ist, aber nicht, wenn sie dazu führt, dass in einer Gruppe Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihrer Religion verächtlich gemacht werden. Die Äußerungen des Angeklagten über ein bestimmtes Thema seien über ein bestimmtes Thema hinausgegangen und hätten die Grenze der politischen Meinungsäußerung überschritten. Die Äußerungen des Angeklagten seien als Volksverhetzung zu werten. Die Verurteilung ist.



### Rechtprofi asks for your consent to use your personal data for the following purposes:



Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development



Store and/or access information on a device

Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 210 partners, or used specifically by this site. We and our partners may use precise geolocation data. [List of partners.](#)

Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in the site menu to manage or withdraw consent in privacy and cookie settings.



### Rechtprofi asks for your consent to use your personal data for the following purposes:



Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development



Store and/or access information on a device

Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 210 partners, or used specifically by this site. We and our partners may use precise geolocation data. [List of partners.](#)

Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in the site menu to manage or withdraw consent in privacy and cookie settings.

### Urteil

Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte die Verurteilung des Politikers wegen Volksverhetzung gemäß § 130 StGB. Er erhielt eine Freiheitsstrafe zur Bewährung. Das Gericht betonte die Gefährlichkeit seiner Aussagen in der öffentlichen Wahrnehmung.

## Unterschiede zum Hauptfall

Im Hauptfall handelte es sich um Facebook-Posts, während hier sowohl öffentliche Äußerungen als auch Social-Media-Posts vorlagen. Zudem war die mediale Resonanz bei dem BGH-Urteil deutlich größer, was zur Bewährungsstrafe beitrug. Die rechtliche Bewertung der öffentlichen Wirkung war ein weiterer Schwerpunkt.



### Rechtprofi asks for your consent to use your personal data for the following purposes:



Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development



Store and/or access information on a device

Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 210 partners, or used specifically by this site. We and our partners may use precise geolocation data. [List of partners.](#)

Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in the site menu to manage or withdraw consent in privacy and cookie settings.

## Sachverhalt

Ein Nutzer  
religiöse G  
Screensho  
wegen Vol

egen eine  
aber  
b Anklage

## Urteil

Das Land  
Geldstrafe  
Entfernung der F

die

## Unterschiede zum Hauptfall

Der Hauptfall betraf einen Politiker, während hier ein privater Nutzer verurteilt wurde. Außerdem wirkte sich die schnelle Entfernung der Posts durch die Plattform

strafmildernd aus, was im Hauptfall nicht relevant war. Die Einsicht des Angeklagten spielte ebenfalls eine entscheidende Rolle.

## OLG Stuttgart, Beschluss vom 15. Juli 2020, Az. 4 Ws 93/20

### Sachverhalt

Ein Blogger  
gehetzt, w  
erhob Ank  
gesichert.



#### Rechtprofi asks for your consent to use your personal data for the following purposes:



Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development



Store and/or access information on a device

Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 210 partners, or used specifically by this site. We and our partners may use precise geolocation data. [List of partners.](#)

Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in the site menu to manage or withdraw consent in privacy and cookie settings.

linderheit  
waltschaft  
material

### Urteil

Das Oberl  
einer Freir  
wurde als

ng zu  
nde Hetze

### Unterschiede

Im Hauptfall handelte es sich um einzelne Posts, während hier eine systematische Kampagne vorlag. Das führte zu einer härteren Strafe. Zudem war der Blogger kein Politiker, was die öffentliche Wirkung der Aussagen weniger beeinflussend machte.

## Sachverhalt

Ein Privatmann hatte in einer geschlossenen Facebook-Gruppe abwertende Kommentare über Migranten gepostet. Die Beiträge wurden von einem Gruppenmitglied gemeldet, woraufhin die Polizei Ermittlungen aufnahm und Anklage erhob.



### Rechtprofi asks for your consent to use your personal data for the following purposes:



Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development



Store and/or access information on a device

Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 210 partners, or used specifically by this site. We and our partners may use precise geolocation data. [List of partners.](#)

Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in the site menu to manage or withdraw consent in privacy and cookie settings.



Jugendlicher verfolgt Ex-Freundin auf dem  
Schulweg Nachstellung 🖐️



### Rechtprofi asks for your consent to use your personal data for the following purposes:



Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development



Store and/or access information on a device

Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 210 partners, or used specifically by this site. We and our partners may use precise geolocation data. [List of partners.](#)

Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in the site menu to manage or withdraw consent in privacy and cookie settings.



Ja, wenn Posts volksverhetzend sind oder gegen andere Gesetze verstoßen, kann man strafrechtlich belangt werden.

Welche Strafen drohen bei Volksverhetzung?

Bei Volksverhetzung drohen Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren gemäß § 130 StGB.

## Was sind die Kriterien für Volksverhetzung?

Kriterien sind das Aufstacheln zu Hass oder Gewalt gegen bestimmte Gruppen und das Ansehen



### Rechtprofi asks for your consent to use your personal data for the following purposes:



Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development



Store and/or access information on a device

Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 210 partners, or used specifically by this site. We and our partners may use precise geolocation data. [List of partners.](#)

Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in the site menu to manage or withdraw consent in privacy and cookie settings.

## Gibt es Ausnahmen bei der Meinungsfreiheit?



Ja, die Meinungsfreiheit endet dort, wo sie die Rechte anderer verletzt, insbesondere durch Hetze, Beleidigung oder Verleumdung.

## Wie erkenne ich Volksverhetzung im Internet?

Volksverhetzung erkennt man an Aussagen, die Hass oder Gewalt gegen bestimmte Gruppen fördern.



### Rechtprofi asks for your consent to use your personal data for the following purposes:



Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development



Store and/or access information on a device

Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 210 partners, or used specifically by this site. We and our partners may use precise geolocation data. [List of partners.](#)

Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in the site menu to manage or withdraw consent in privacy and cookie settings.

Rechtsextremer ruft online zu Gewalt gegen Migranten auf Volksverhetzung

Kündigung Wohnung: So kündigst du richtig 🖐️

RechtProfi Redaktion

Redaktion Arbeitsrecht

Quellenbasiert erstellt · Zuletzt redaktionell geprüft: Mai 2026



### Rechtprofi asks for your consent to use your personal data for the following purposes:



Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development



Store and/or access information on a device

Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 210 partners, or used specifically by this site. We and our partners may use precise geolocation data. [List of partners.](#)

Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in the site menu to manage or withdraw consent in privacy and cookie settings.

✉ Abonnieren ▼

Anmelden



*Hinterlassen Sie den ersten Kommentar!*

**B** *I* U



Such



**Rechtprofi asks for your consent to use your personal data for the following purposes:**



Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development



Store and/or access information on a device

Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 210 partners, or used specifically by this site. We and our partners may use precise geolocation data. [List of partners.](#)

Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in the site menu to manage or withdraw consent in privacy and cookie settings.



## Rechtprofi asks for your consent to use your personal data for the following purposes:



Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development



Store and/or access information on a device

Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 210 partners, or used specifically by this site. We and our partners may use precise geolocation data. [List of partners.](#)

Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in the site menu to manage or withdraw consent in privacy and cookie settings.

